INTERNAL MEMO	
To: All Staff	Ref. no: 002/MM/2018-Nexcel
For info: Management	Effective date: 1st October, 2018
From: HR-Admin Department	Total pages: 9
Subject: **Change of Working Time Regulations**	

Dear All,

We would like to announce that the new policy will be in effect from **1st Oct, 2018**.

The changes of policy are as below:

1. Working hours

Full-time employees shall be on duty for a minimum of 8 hours / day (or 4 hours/day in case of half-day leave) – unpaid break time excluded - in accordance with a time schedule approved by The Management.

Flexible working schedules:

1.1. Staff

- Check-in: 8:00 – 9:00
- Check-out: 17:00 – 18:00

1.2. Exceptions

Application Support Analyst, Project Manager, Assistant Project Manager, Supervisor, Leader, Staff Engineer, Technical Manager, HR Manager, Chief Accountant, and the Management.

- Check-in: 8:00 – 10:00
- Check-out: 17:00 – 19:00

Example: Check-in 8:15 → earliest check-out 17:15

Working Shifts

Shift Code	Shift Description	Check-in	Check-out	Break
M1	Morning shift 1	8:00 – 9:00	17:00 – 18:00	12:00 – 13:00 *(*)*
M3	Morning shift 3 (for Exceptions)	8:00 – 10:00	17:00 – 19:00	12:00 – 13:00 *(*)*
A1	Afternoon shift 1 (Standby on weekday)	13:00	23:00 *(**)*	30 minutes
A2	Afternoon shift 2 (Standby on weekend)	15:00	23:00	30 minutes
O1	Office Maid shift 1	6:00	14:00	30 minutes
O2	Office Maid shift 2	12:00	20:00	30 minutes

Remarks: (*) unpaid break time.
(**) from 21:00 to 23:00 is counted as working OT

2. Check in/out

Stand-by staff who work on Afternoon Shift 2 (standby on weekend and not at Office) should create the check-in/check-out requests and these requests will be approved by supervisors/ Management accordingly.

❖ Check-in

- **Before 8:00**
  - Starting time will be counted as 8:00.
- **8:00 to 9:00**
  - Starting time is check-in time.
- **9:01 to 10:00**
  - 9:01 – 9:30: will be counted as 30 minutes 'Late-in', starting time is 9:00.
  - 9:31 – 10:00: will be counted as 60 minutes 'Late-in', starting time is 9:00.
- **10:01 to 12:59**
  - A half-day leave will be requested.
  - Starting time will be counted as 13:00.
- **13:00 to 14:00**
  - A half-day leave will be requested.
  - Starting time is check-in time.
- **After 14:00**
  - A one-day leave will be requested.

❖ Check-out

- As mentioned before: "Full-time employees shall be on duty for a **minimum** of 8 hours / day – **unpaid break time excluded**", therefore:
  - Check-out = Check-in + 8 hours (unpaid break time excluded).
  - If Check-in time is 8:30,
    - Starting time is 8:30.
    - Check-out from 17:00 – 17:29: will be counted as 30 minutes 'Early-out'.
    - Check-out from 16:30 – 16:59: will be counted as 60 minutes 'Early-out'.
- Max early out is 60 minutes and leader must be informed about this.

❖ Example for 'half-day leave' cases

- **10:01 – 13:00**
  - Check-in time 10:30.
    - Starting time 13:00.
    - Working hours 13:00 – 17:00 will be counted as half-day working. If less than 4 hours, submit a **one-day** leave instead of half-day leave.
- **13:00 – 14:00**
  - Check-in time 13:55
    - Starting time 13:55
    - Working hours 13:55 – 17:55 will be counted as half-day working. If less than 4 hours, submit a **one-day** leave instead of half-day leave.
- **After 14:00**
  - Check-in time 14:01
    - A **one-day** leave will be requested.

❖ *Forget to Check in/out:*

- Employee should not forget to check-in and/or check-out.
- In a month, if the employee forgets to check-in and/or check-out:
  - More than 2 times (except requests for Afternoon Shift 2 - A2), a reminder from HR will be issued via email and HR will also be responsible for requesting and approving those Check-in/out requests.
  - More than 5 times, an Explanation Letter will be requested to be sent to HR and CC'ed to The Management.
- Deadline to submit a Check-in/out request is 3 working days.
- There will be a CCTV system for HR to track the Check-in/out schedule of staff.

3. Late-in / Early-out

- The total hours of 'Late in – Early out' now will be counted in HR records and **affect employee's Annual Leave balance.**
- In a month, if the employee is late for work and/or leaves work early 4 times, which will be counted as a violation, a reminder from HR will be issued via email. The third violation within 12 months will incur a warning letter from the Management. For example:
  - First violation: August 2018
  - Second violation: December 2018
  - Third violation: July 2019

→ Warning letter will be issued from the Management.

- When the total 'Late-in' and 'Early-out' (will be accumulated over months and across the years) is up to 4 hours, a half-day Annual Leave of employee will be deducted, for example:

  – December 2018: total 'Late-in' and 'Early-out' is 3 hours.

  – January 2019: total 'Late-in' and 'Early-out' is 1 hour.

  → HR will issue a confirmation paper to inform that half-day Annual Leave of the employee is going to be deducted.

4. Submit leave request

- **Annual Leave**:

  – 1 day leave → submitted 1 working-day in advance.

  – 2-4 days leave → submitted 2 working-days in advance.

  – 5 days leave or more → submitted 5 working-days in advance and must be approved by the Management.

  – Example: If you want to take 3 Annual Leaves from Monday (22/10/2018) until Wednesday (24/10/2018), you need to submit the form on Thursday (18/10/2018) – 2 working days in advance.

  – Half-day leave (afternoon) cases:

    ➢ If the check-in time is 8:00 or sooner, employee can check-out at 12:00.

    ➢ Otherwise, make sure to attend to your duties for at least 4 hours (unpaid break time excluded).

- **Unpaid Leave**: must be approved by Management.

- **Urgent Leave** (Sick Leave, Call-in Leave, and Labor Accident Leave): must be submitted by Leader on behalf of the employee on the absent days.

  – **Sick/Hospitalization Leave**: when employee gets sick and has a medical certificate duly endorsed by a certified doctor, no Annual leave gets deducted.

    ➢ Notes:

      ✓ Saturday will not be claimed for Social Insurance.

      ✓ Social Insurance will be claimed based on the actual number of leave days.

  – **Call-in Leave (Emergency Leave)**: when employee cannot go to work on that day due to an urgent situation, his/her Annual leave will be deducted. Such requests will be reviewed on a case-by-case basis, with a reasonable explanation.

  – **Labor Accident Leave**: when the employee gets an accident on the way home or to work, no Annual leave gets deducted.

For information of other leaves such as Bereavement, Matrimonial, Maternity, etc., please contact with HR-Admin department.

Thank you for your attention.



Albert Nguyen

HR-Admin Manager

(Phần dịch tiếng Việt)

Thân gửi toàn thể các bạn nhân viên Nexcel,

Thông báo thay đổi về chính sách làm việc này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2015.

Chi tiết thay đổi như sau:

1. Thời Gian Làm Việc:

Theo quy định của Ban Giám Đốc, nhân viên chính thức cần phải làm đầy đủ 8 giờ mỗi ngày (hoặc 4 giờ/ngày đối với những trường hợp nghỉ nửa ngày) – không bao gồm khoảng thời gian ăn và nghỉ trưa không được tính lương.

Thời gian biểu:

1.1. Nhân viên

- Check-in: 8:00 – 9:00
- Check-out: 17:00 – 18:00

1.2. Trường hợp ngoại lệ

Application Support Analyst, Project Manager, Assistant Project Manager, Supervisor, Leader, Staff Engineer, Technical Manager, HR Manager, Chief Accountant, và BGĐ.

- Check-in: 8:00 – 10:00
- Check-out: 17:00 – 19:00

Ví dụ: Check-in 8:15 → Thời gian sớm nhất để check-out là 17:15.

Ca làm việc

Ca	Mô tả	Check-in	Check-out	Break
M1	Ca Sáng 1	8:00 – 9:00	17:00 – 18:00	12:00 – 13:00 *(*)*
M3	Ca Sáng 3 (các trường hợp Exceptions)	8:00 – 10:00	17:00 – 19:00	12:00 – 13:00 *(*)*
A1	Ca Chiều 1 (Standby trong tuần)	13:00	23:00 *(**)*	30 phút
A2	Ca Chiều 2 (Standby cuối tuần)	15:00	23:00	30 phút
O1	Ca Dọn Dẹp 1	6:00	14:00	30 phút
O2	Ca Dọn Dẹp 2	12:00	20:00	30 phút

Lưu ý: (*) khoảng thời gian ăn và nghỉ trưa không được tính lương.
(**) từ 21:00 đến 23:00 tính là giờ tăng ca

2. Check in/out

Riêng đối với các nhân viên Stand-by làm việc trong Ca Chiều 2 (làm cuối tuần và không làm tại Công ty) sẽ gửi yêu cầu check-in/check-out và yêu cầu này sẽ được chấp thuận bởi Giám sát hoặc BGĐ.

❖ Check-in

- **Trước 8:00**
  - Thời gian làm việc được tính từ 8:00.
- **8:00 đến 9:00**
  - Thời gian làm việc được tính từ thời gian check-in.
- **9:01 đến 10:00**
  - 9:01 – 9:30: sẽ bị tính là 30 phút ‘Đi trễ’, thời gian làm việc được tính từ 9:00.
  - 9:31 – 10:00: sẽ bị tính là 60 phút ‘Đi trễ’, thời gian làm việc được tính từ 9:00.
- **10:01 đến 12:59**
  - Xin nghỉ nửa ngày phép.
  - Thời gian làm việc được tính từ 13:00.
- **13:00 đến 14:00**
  - Xin nghỉ nửa ngày phép.
  - Thời gian làm việc được tính từ thời gian check-in.
- **Sau 14:00**:
  - Xin nghỉ 1 ngày phép.

❖ Check-out

- Như đã đề cập phía trên, nhân viên cần thực hiện đủ 8 tiếng làm việc / ngày (không bao gồm khoảng thời gian ăn và nghỉ trưa không được tính lương), do đó:

- Check-out = Check-in + 8 tiếng (không bao gồm khoảng thời gian ăn và nghỉ trưa không được tính lương)
- Nếu thời gian Check-in là 8:30
  - Thời gian làm việc tính từ 8:30
  - Check-out từ 17:00 – 17:29 : sẽ bị tính là 30 phút 'Về sớm'
  - Check-out từ 16:30 – 16:59 : sẽ bị tính là 60 phút 'Về sớm'

- Thời gian 'Về sớm' tối đa là 60 phút và phải thông báo trước cho leader.

❖ Ví dụ cho các trường hợp 'nghỉ nửa ngày'

- **10:01 – 13:00**
  - Check-in 10:30
    - Thời gian làm việc tính từ 13:00
    - Khung thời gian: 13:00 – 17:00 được tính là nửa ngày làm việc. Nếu thời gian làm việc không đủ 4 tiếng, xin nghỉ 1 ngày phép (thay vì nửa ngày).
- **13:00 – 14:00**
  - Check-in 13:55
    - Thời gian làm việc tính từ 13:55
    - Khung thời gian: 13:55 – 17:55 được tính là nửa ngày làm việc. Nếu thời gian làm việc không đủ 4 tiếng, xin nghỉ 1 ngày phép (thay vì nửa ngày).
- **Sau 14:00**
  - Check-in 14:01
    - Xin nghỉ 1 ngày phép.

❖ Quên Check in/out

- Mỗi ngày, nhân viên cần thực hiện nghĩa vụ Check-in và Check-out của mình.
- Trong 1 tháng, nếu nhân viên liên tiếp quên Check-in hay Check-out:
  - Quá 2 lần (không kể các yêu cầu check-in/out cho Ca Chiều 2 - A2), bộ phận HR sẽ gửi thư nhắc nhở và HR cũng sẽ là người gửi và phê duyệt những yêu cầu Check-in/out đó.
  - Quá 5 lần, nhân viên cần phải gửi thư giải trình cho HR và cc Management.
- Thời hạn tối đa để gửi yêu cầu Check-in/out là 3 ngày làm việc.
- Hệ thống CCTV sẽ được thiết lập nhằm hỗ trợ bộ phận HR theo dõi quy trình Check-in và Check-out của nhân viên.

3. Đi Trễ / Về Sớm

- Thời lượng 'Đi trễ - Về sớm' sẽ bị HR ghi nhận lại và ảnh hưởng tới số ngày nghỉ phép của nhân viên.
- Trong 1 tháng, nếu số lần nhân viên Đi trễ và Về sớm là 4 lần, sẽ bị tính là 1 lần vi phạm và bộ phận HR sẽ gửi thư nhắc nhở. Trong vòng 12 tháng, nếu nhân viên vi phạm đến lần thứ 3 thì Ban Giám Đốc sẽ gửi thư cảnh cáo. Ví dụ:
  - Vi phạm lần 1: tháng 8 năm 2018
  - Vi phạm lần 2: tháng 12 năm 2018
  - Vi phạm lần 3: tháng 7 năm 2019

  → Ban Giám Đốc sẽ gửi thư cảnh cáo cho nhân viên vi phạm.
- Khi tổng thời gian 'Đi trễ / Về sớm' là 4 tiếng (cộng dồn qua các tháng và các năm), thì số ngày phép còn lại của nhân viên sẽ bị trừ đi nửa ngày, ví dụ:
  - Tháng 12 năm 2018: tổng thời gian 'Đi trễ/Về sớm' là 3 tiếng.
  - Tháng 1 năm 2019: tổng thời gian 'Đi trễ/Về sớm' là 1 tiếng.

  → HR gửi đơn để nhân viên xác nhận rằng nửa ngày phép sẽ bị khấu trừ.

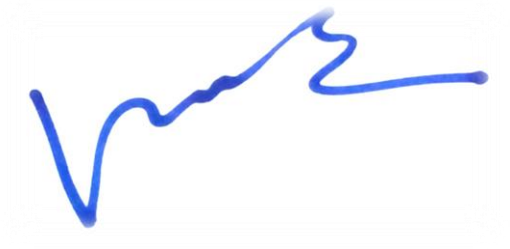
4. Nghỉ phép

- **Nghỉ Phép**:
  - Nghỉ 1 ngày → cần gửi đơn báo trước 1 ngày làm việc.
  - Nghỉ 2-4 ngày → cần gửi đơn báo trước 2 ngày làm việc.
  - Nghỉ từ 5 ngày trở lên → cần gửi đơn báo trước 5 ngày làm việc và phải được chấp thuận bởi Ban Giám Đốc.
  - Ví dụ: Nếu nhân viên muốn nghỉ 3 ngày phép: Thứ 2 (22/10/2018) cho đến Thứ 4 (24/10/2018), cần phải gửi đơn vào Thứ 5 (18/10/2018) – báo trước 2 ngày làm việc.
  - Trường hợp nhân viên xin nghỉ nửa ngày (buổi chiều):
    - Nếu check-in lúc 8:00 hoặc sớm hơn, nhân viên có thể check-out vào lúc 12:00.
    - Các trường hợp còn lại phải đảm bảo làm việc đủ 4 tiếng (không bao gồm khoảng thời gian ăn và nghỉ trưa không được tính lương).
- **Nghỉ không lương**: phải được chấp thuận bởi Ban Giám Đốc.
- **Nghỉ khẩn cấp** (như nghỉ bệnh, đột xuất, tai nạn): nhân viên cần thông báo cho Leader kịp thời để tiến hành gửi đơn xin nghỉ phép trong ngày hôm đó:

- **Nghỉ bệnh**: khi nhân viên bệnh, và có giấy xác nhận của bác sĩ đề nghị nghỉ bệnh (số ngày phép của nhân viên sẽ không bị khấu trừ).
  - ➢ Lưu ý:
    - ✓ Nếu ngày nghỉ theo yêu cầu của bác sĩ rơi vào thứ 7, thì sẽ không được hưởng bảo hiểm xã hội.
    - ✓ Bảo hiểm xã hội sẽ chỉ chi trả dựa trên số ngày nhân viên thực sự nghỉ.
- **Nghỉ đột xuất**: khi nhân viên có việc bận đột xuất và cần xin phép nghỉ ngày hôm đó (số ngày phép sẽ bị khấu trừ). Những dạng nghỉ này cần lý do chính đáng và sẽ được ban Giám Đốc xem xét lại.
- **Nghỉ do gặp tai nạn**: khi nhân viên đang trên đường đi làm hoặc về nhà (số ngày phép sẽ không bị khấu trừ).

Để biết thêm thông tin chi tiết cho các chế độ nghỉ phép khác (bao gồm Tang Gia, Thai Sản, Đám Cưới, v..v…), vui lòng liên hệ với bộ phận HR-Admin.

Cảm ơn sự lưu ý của các bạn.



Albert Nguyễn

Trưởng phòng Hành chánh – Nhân sự